

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אורי מקלב
 משה גפני
 יעקב אשר

פ/25/1321

הצעת חוק המיס (תיקון – הנחות לאוכלוסיות זכאיות), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 112 ב 1. בחוק המיס, התשי"ט–1959¹, אחרי סעיף 112א יבוא :

"תשלום מופחת 112ב. (א) על אף האמור בסעיף 112, צרכן יהיה זכאי לזכאי לשלם תשלום מופחת בשיעור של 50 אחוזים מהתעריף שנקבע לפי אותו סעיף, אם מתקיים בו אחד מאלה :

(1) הוא זכאי לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980², או שהכנסתו אינה עולה על שיעור הגמלה לפי סעיף 5(א) לחוק האמור ;

(2) הוא זכאי לדמי אבטלה לפי הוראות פרק ז' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995³ (בסעיף זה – חוק הביטוח הלאומי) ;

(3) הוא זכאי לקצבת אזור ותיק או לקצבת שאירים לפי חוק הביטוח הלאומי ;

(4) הוא זכאי לגמלה בשל ילד נכה לפי סעיף 222 לחוק הביטוח הלאומי ;

¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 169.

² ס"ח התשמ"א, עמ' 30.

³ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

(5) הוא או בן משפחתו המתגורר עמו זכאי לתגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957⁴;

(6) נקבע לו או לבן משפחתו המתגורר עמו אחד מאלה:

(א) דרגת נכות לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1956⁵;

(ב) אחוזי נכות רפואית לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות), התשמ"ד-1984⁶;

(ג) דרגת נכות לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב]⁷;

(ד) דרגת נכות לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970⁸;

(ה) דרגת נכות לפי חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), התשמ"א-1981⁹;

(ו) דרגת נכות לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954¹⁰.

(ב) מועצת הרשות הממשלתית רשאית לקבוע סוגי צרכנים נוספים שיהיו זכאים לשלם תשלום מופחת כאמור בסעיף קטן (א) ואת התנאים לקבלת זכאות כאמור.

תיקון חוק תאגידי 2. בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001¹¹, אחרי סעיף 102 יבוא:

מים וביוב

⁴ ס"ח התשי"ז, עמ' 163.

⁵ ק"ת התשט"ז, עמ' 864.

⁶ ק"ת התשמ"ד, עמ' 1377.

⁷ ס"ח התשי"ט, עמ' 276.

⁸ ס"ח התש"ל, עמ' 126.

⁹ ס"ח התשמ"א, עמ' 165.

¹⁰ ס"ח התשי"ד, עמ' 76.

"תשלום מופחת 102א. (א) על אף האמור בסעיף 102(א) ו-(ב), זכאי לתשלום מופחת ישלם תשלום מופחת בשיעור של 50 אחוזים מהתעריף שנקבע לפי אותו סעיף; לעניין זה, "זכאי לתשלום מופחת" – כמשמעותו בסעיף 112ב לחוק המים.

(ב) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מההוראות לפי סעיף 102(ב1).

דברי הסבר

הזכות למים מוכרת כזכות יסוד בחברה הישראלית, הנגזרת מהזכות לחיים, מהזכות לכבוד, מהזכות לבריאות ומעיקרון השוויון. חוק המים, התשי"ט-1959 (להלן – חוק המים), קובע בסעיף 1 כי מקורות המים הם קניין הציבור ומיועדים לצורכי תושבי המדינה ולפיתוח הארץ. סעיף 3 לחוק מעגן את הזכות של כל אדם לקבל מים ולהשתמש בהם. עיגון הזכות למים כזכות יסוד מבוסס על ההכרה בכך שאספקה סדירה של מים קשורה באופן מובהק ליכולת לנהל אורח חיים היגייני ובריא, ובכך שקיים קשר סיבתי בין היעדרם של מים נקיים לבין מחלות והפרעות גופניות.

הרפורמה בתעריפי המים, שנכנסה לתוקף ביום 1 בינואר 2010, הביאה עמה עלייה חדה בתעריפי המים לשימוש הביתי. מחד גיסא, שונו שיטת הקצאות מכסות המים והיקפן, כך שבמקום שלושה תעריפים מדורגים (תעריף א' ל-8 מ"ק ראשוניים; תעריף ב' ל-8 מ"ק נוספים; ותעריף ג' לכל כמות נוספת, כשלמשפחות מעל 4 נפשות הורחב תעריף א' ב-3 מ"ק לחודש לכל נפש), נקבעו שני תעריפים בלבד המוקצים ביחס לכמות הנפשות בבית (תעריף א' ל-3.5 מ"ק לאדם; ותעריף ב' לכל כמות נוספת). מאידך גיסא, התעריפים התייקרו באופן משמעותי, הן ביחס לכמות הבסיסית בתעריף א' והן ביחס לכמות הנוספת בתעריף ב'.

להערכת הרשות הממשלתית למים וביוב (להלן – רשות המים), התעריפים החדשים ייקרו את עלויות המים עבור הצרכן הביתי ב-40-50 אחוזים (דו"ח ועדת החקירה הממלכתית בנושא ניהול משק המים בישראל, מרס 2010, עמ' 307).

הרפורמה שהביאה להתייקרות מחירי המים התקבלה בהחלטת הממשלה מיום 12 באוגוסט 2007 (החלטת ממשלה מס' 2184), שקבעה כי יש להפסיק את התמיכה הממשלתית במשק המים, שעמדה אז על סך של 415 מיליוני שקלים לשנה, ולקבוע את תעריפי המים על פי "עיקרון העלות". לפי עיקרון זה, הקבוע בחוק המים ובחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001 (להלן – חוק תאגידי מים וביוב), מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב (להלן – מועצת הרשות הממשלתית) קובעת את התעריפים בשל השימוש בשירותי מים וביוב על פי מלוא עלות אספקת השירותים, לרבות מחיר הפקתם והובלתם לצרכן.

בפועל, נוסף על הפסקת הסובסידיה הממשלתית, נקבע ברפורמה כי המחיר לצרכן יחושב לפי כלל העלויות של משק המים, כולל עלות רכישת מים מותפלים, מפעלי פיתוח למים וביצוע הסכמים מדיניים בתחום המים. כמו כן, במסגרת מחירי המים מובאות בחשבון עלויות הפעלת תאגידי המים והביוב, מס ערך מוסף שגובים התאגידיים ומסים נוספים. למחירי המים הגבוהים תרמה גם ההחלטה להותיר מחירים מופחתים לעסקים בענפי התיירות, התעשייה והחקלאות.

למחירי המים הגבוהים לא נקבעו סייגים או הנחות בחוק המים. כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים), התשנ"ד-1994, שאימצו את עיקרון העלות, לא מאפשרים לצרכנים פריטים לקבל הנחות. התוצאה היא שספקי המים אינם מוסמכים ליתן הנחות גם במקרים שבהם ברור כי הצרכן לא יוכל לעמוד בתשלום מחירי המים עקב מצבו החברתי-כלכלי.

מדיניות זו הביאה לכך שצרכנים רבים מצאו עצמם קורסים תחת הנטל הכבד של מחירי המים, דבר

¹¹ ס"ח התשס"א, עמ' 454.

שהוביל לעליה חדה במספר ניתוקי המים שביצעו תאגידי המים והביוב. משפחות רבות שחיות בעוני נותקו מאספקת מים באופן חלקי או מלא לתקופות שונות. כמו כן, במהלך יישום הרפורמה התברר כי אוכלוסייה של אנשים עם מוגבלויות ואנשים חולים, אשר זקוקים לכמויות גדולות של מים לצורך שימוש יומיומי מסיבות בריאותיות, נותרו ללא מענה, שכן בהיעדר כללים להנחות לא ניתן להתחשב בכך שצורכיהם בתחום זה גדולים מצורכי הצרכן הממוצע.

המים אינם מצרך ככל המצרכים, אלא משאב שבלעדיו לא ניתן לקיים משק בית, והיעדרו גורם לסכנה חמורה לבריאות. כדי לממש את זכות היסוד למים המוזכרת לעיל, המדינה נדרשת להבטיח כי אספקת המים תובטח גם לאלה שידם אינה משגת.

לפיכך, מוצע לקבוע מנגנון של הנחות על בסיס סוציאלי, המביא בחשבון מצב כלכלי וצרכים מיוחדים. לגבי צרכנים הנזקקים לקצבאות קיום בסיסיות מוצע לעגן בחוק תשלום מופחת בשיעור של 50 אחוזים מהתעריף הקבוע לפי סעיף 112 בעבור שירותי מים וביוב. כמו כן, מוצע לקבוע אוכלוסיות מסוימות של בעלי צרכים מיוחדים, כגון חולים ובעלי מוגבלויות, שלגביהם יחול התשלום המופחת האמור. בנוסף, מוצע להסמיך את מועצת הרשות הממשלתית לקבוע אוכלוסיות נוספות שיהיו זכאיות לשלם תשלום מופחת כאמור.

כדי שההסדר המוצע יחול גם לגבי צרכנים של תאגידי המים והביוב, מוצע לתקן גם את חוק תאגידי מים וביוב, כך שמי שיהיה זכאי לשלם תשלום מופחת בהתאם להסדר המוצע לגבי חוק המים, יהיה זכאי לתשלום מופחת גם לפי חוק תאגידי מים וביוב. התיקון האמור בא להוסיף על ההסדר הקבוע בסעיף 102(ב1) לחוק תאגידי מים וביוב, שלפיו שר האוצר, לאחר התייעצות עם מועצת הרשות הממשלתית ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע, בכל שנת כספים, אמות מידה שוויוניות בהתחשב בשיקולים סוציאליים, שלפיהן יקבע רשימה של סוגי זכאים לתשלום מופחת של מחיר שירותי המים והביוב.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת דוד אזולאי וקבוצת חברי הכנסת (פ/4201/18), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/1115/19), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת אילן גילאון (פ/1012/20), על שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חבר הכנסת אילן גילאון (פ/34/21), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אילן גילאון (פ/502/22) ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש והכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/56/23 ; פ/346/24).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/3040/20 ; פ/892/22), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר (פ/1150/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/3241/24).

הצעת החוק זהה לפ/3241/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)